

권 고 사 항

- 제 목 : 공인인증서비스 계약 및 운영에 관한 사항
- 제 목 : ★★★★★병원
- 내 용 : ★★★★★병원에서는 ☆☆☆☆병원 EMR시스템 전자서명 운영을 위하여 (주)MMM와 ☆☆병원 공인인증서비스 계약을 체결하고 공인인증서 발급업무를 수행하게 하고 있습니다.

[표 1] ○○○원 공인인증서 계약 현황

계약기간	계약상대자	관련공문	비고
'15. 2. 7.~'16. 2. 6.	(주)MMM	서○○-348('15.01.23.)	1년차
'16. 2. 7.~'17. 2. 6.	(주)MMM	서○○-305('16.01.26.)	2년차
'17. 2. 7.~'18. 2. 6.	(주)MMM	서○○-715('17.02.07.)	3년차

가. 계약상대자 자격

(주)MMM와 체결한 계약서 물품구매계약일반조건 제1조1호에는 '공인인증기관'을 「전자서명법」에 의해 정부의 심사를 받아 지정된 인증기관으로 본 계약서의 "계약상대방"이라고 되어 있습니다.

따라서, ★★★★★병원에서 「전자서명법」에 따라 지정된 공인 인증기관과 전자서명 계약을 체결하여야 합니다.

한편, 「전자서명법」 제4조에 따라 미래창조과학부장관이 공인인증업무를 안전하고 신뢰성있게 수행할 능력이 있다고 인정하여 공인인증기관으로 지정한 기관은 5개 기관이 있습니다.

[표 2] 국내 공인인증기관 현황

연번	기관명	연번	기관명
1	AAAAA(주)	4	DDDDD(주)
2	(주)BBBBB	5	EEEEEE
3	CCCCC	-	

그러므로 ★★★★★병원에서는 위 5개업체중에서 ☆☆병원 공인인증서비스 계약 상대자를 정하여야 함에도, 공인인증기관으로 지정받지 못한 (주)MMM와 계약을 체결하고 공인인증서 발급업무를 수행하게 하였습니다.

나. 등록대행기관 관련 사항

미래창조과학부 「전자서명인증업무지침」에는 “등록대행기관”이란 공인인증기관을 대신하여 가입자의 신원확인 업무를 수행하고 공인인증서의 발급, 효력정지, 효력회복 또는 폐지 등의 신청을 접수·등록하는 자라고 정의하고 있습니다.

따라서, “등록대행기관”으로 선정된 업체에서는 공인인증기관을 대신하여 가입자의 신원확인 등의 업무를 철저히 수행하여야 합니다.

그런데 (주)MMM를 등록대행기관으로 계약체결 하고도 공인인증 신청자 대면확인은 ★★★★★병원 FFF부 직원이 확인하는 등 가입자 신원 확인업무를 (주)MMM에서는 하지 않은 것으로 확인되었습니다. (붙임1 참고)

다. 인증서 신청서류의 이관에 관한 사항

「전자서명인증업무지침」 제25조 및 26조에 따르면 공인인증기관은 신원확인을 위해 제출한 서류를 10년 동안 보관해야하며, 불가피한 사유가 있을 시 등록대행기관이 자체 보관할 수 있다고 정의되어 있습니다. 또한, 계약서 제8조에서는 신청서류를 매월 또는 분기 말일자로 “계약상대방”이 지정한 장소로 발송하고 “계약상대방”으로부터 수령증을 받은 날로부터 발생하는 사고에서 면책한다고 되어 있습니다.

따라서, 병원은 계약상대자에게 관련 서류를 발송 후 수령증을 받아야만 관련 서류를 보관함에 있어 발생하는 모든 사고에 대하여 면책할 수 있으며, 서류의 이관은 공인인증기관으로 하여야 합니다.

그런데 감사일 현재까지 167건³⁾에 해당하는 서류를 (주)MMM로 발송하고도 수령증을 받지 않은 사실이 있으며, (주)MMM는 공인인증기관이 아니며, 등록대행기관에 충족(대면확인 실시)하는 회사가 아님에도 불구하고 가입자 신청서류⁴⁾를 이관한 사실이 확인되었습니다.

3) 2017.5.17. 기준일로 174건을 발급하여 167건의 신청서류를 이관함

4) 신청서류 구성 : 공인인증서비스 신청서 1부, 신청인 신분증 사본 1부.

라. 인증서 폐지에 관한 사항

병원 「의무기록 관리규정」에 따르면 전자서명의 폐지는 사용자의 퇴사가 확인되는 즉시 폐지한다고 되어 있습니다.

따라서, 병원직원 중 전자서명을 발급받은 사람이 퇴사하는 경우에는 즉시 해당 인증서를 폐지하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 및 ☆☆☆☆병원의 퇴사자에 대한 공인인증서 폐지 여부를 점검해본 결과, 공인인증서가 즉시 폐지되지 않고 유효한 상태로 있는 것이 ★★★★★병원은 74건, ☆☆☆☆병원은 4건이 있는 것으로 확인되었습니다.(붙임2 참고)

[표 3] 퇴사자 미폐지 인증서 (☆☆☆☆병원)

(2017.05.17. 기준)

사번	성명	퇴사일	인증서 만료일
*****	○○○	'17.04.30.	'18.05.02.
*****	○○○	'17.03.27.	'17.10.07.
*****	○○○	'17.04.30.	'18.02.06.
*****	○○○	'16.10.10.	'17.06.02.

4. 조치할 사항

○ ★★★★★병원장은

- ☆☆☆☆병원 EMR시스템 전자서명 운영을 위하여 (주)MMM와 체결한 ☆☆☆☆병원 공인인증서비스 계약의 적정성을 재검토 하시고,(권고)
- 계약상대자에게 공인인증 관련 서류를 발송할 때에는 수령증을 받아 불의의 사고에 대비하시기 바라며,(통보)
- 전자서명을 발급받은 사람이 퇴사하는 경우에는 즉시 해당 인증서를 폐지할 수 있도록 관리하시기 바랍니다.(통보)

[붙임1] 개인용 인증서 신청서 양식

공인인증서비스 신청서(개인용)

성명		주민등록번호	
email		휴대폰	
전화번호		팩 스	
주소	우편번호)		
ID	사 변 ※ 영숫자조합 6자리 이상 (공인인증기관 로그인용)		
인증서 종류	☐ 1등급(전자거래범용) ☒ 기타 (의료용)		
재발급사유	☐ 암호분실 ☐ 인증서분실 ※ 신규신청이 아닌 경우에만 작성합니다.		

전자서명법 제15조 및 (주)한국무역정보통신의 공인인증업무준칙 및 이용약관에 따라 상기와 같이 공인인증서 서비스를 신청하며, 본 신청서의 신청내용을 공인인증서 서비스 관련업무에 활용함을 동의합니다.

신청인 본인은 전자서명법시행규칙 제13조의2에 따라 대면으로 신청하였습니다.

20 년 월 일

신청인 성명 : (서명)

접수 직원 확인란

공인인증기관 :

등록대행기관 :

귀중

◇ 준비서류

①공인인증서비스 신청서 ②신청인 신분증 사본 1부 (주민등록증 또는 운전면허증 앞/뒤 복사)

※ 외국인, 재외국민 및 미성년자 신분증 요건

외국인 : 외국인등록증 또는 여권 사본, 재외국민 : 재외국민등록증 또는 여권 사본

미성년자 : 본인의 학생증(사진부착) 및 법정대리인의 신분증 사본 및 이를 증빙할 수 있는 가족관계증명서

◇ 발급절차 (신청서 우편접수 불가)

① 준비서류를 가까운 으로 제출하고 발급안내문 수령

② 발급안내문을 참고하여 으로 접속하고 인증서 발급(다운로드)

◇ 주소 및 고객문의 (신청서 우편접수 불가)

◇ 유의사항

- 발급 안내문을 수령하시고 14일 이내에 공인인증서를 발급받아 주십시오.

- 공인인증서 발급에 필요한 비밀번호는 신청자가 임의로 설정하는 정보로서 공인인증기관이 알 수 없으니 별도로 메모하여 주십시오 (8자리 이상의 영문 또는 숫자)

- 공인인증서를 PC(하드디스크)가 아닌 별도의 안전한 저장매체에 저장하여 이용하여 주십시오.

[붙임2] 퇴사자 미폐지 인증서 리스트

〈개인정보 사항으로 생략〉